福泉市陆坪镇“8·5”一般道路交通事故调查报告

2024年8月5日15时许，福泉市陆坪镇松江村发生一起道路交通事故，事故造成2人死亡，直接经济损失5万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，福泉市人民政府依法成立了福泉市陆坪镇松江村“8·5”道路交通事故调查组对该起事故进行调查。市委常委、市人民政府常务副市长冯*金任组长，市政府副市长、市公安局局长付*，市政府副市长高*平任副组长，市应急局、市公安局、市交通局、市总工会、陆坪镇人民政府等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

事故调查认定：福泉市陆坪镇“8·5”道路交通事故是一起因三轮车超速，导致三轮车侧翻碰撞贵J08781D号大型新能源汽车（城乡公交车）引发的一起道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆情况

1.贵J08781D号大型新能源汽车车辆基本情况

贵 J08781D 号大型新能源汽车[1]所有人为福泉市兴联公共交通运输有限责任公司[2]（以下简称兴联公司），车辆核定载人：54 人，事发时实载：5 人（均未受伤），兴联公司持有《中华人民共和国道路运输经营许可证》[3]，属于合法经营的城市公交公司。

2.无号牌三轮车车辆基本情况

无号牌三轮车[4]所有人为周*能，车身黏贴“立德发”标志，车辆识别代码：HJ03WFB08M****068，电动机号：JBDJ60V1200W22****60H，经黔南中正司法鉴定所鉴定该车辆事故前转向系、行驶系安全技术状况合格，制动系安全技术状况不合格。经调查[5]该车辆系 2021 年 11 月在网上购买。

（二）驾驶人员基本情况

1.公交车驾驶人基本信息：杨*双，男，48 岁，1976 年 2 月

---

[1]车辆厂牌型号：亚星牌/JS6815GHBEV7，车辆识别代码：LJSKB6KP4K****340,发动机号：1810010319****022,注册登记日期:2019 年 12 月 31 日,车辆轮廓尺寸:8145cm×2400cm×3150cm，检验有效期止 2024 年 12 月 31 日，注册登记机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队，车辆状态正常，由中华联合财产保险股份有限公司承保交强险，中国人民财产保险股份有限公司承保第三者商业险 200 万，保险有效，经公安机关查询，该车肇事前无事故情况。

[2]工商营业执照法定代表人：罗*祥；统一社会信用代码：915****；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；成立时间：2019 年 08 月 20 日；注册资本：贰佰万圆整；住所：贵州省黔南州福泉市金山办事处朝阳路交通综合楼；经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。公共客运经营；道路旅客运输；客运站场经营；充电桩建设经营及运营；广告设计制作与发布。涉及许可经营的项目，应取得相关部门许可后方可经营。

[3]证书编号：黔交运管许可黔南字 527022007568 号，证件有效期限至 2026 年 08 月 25 日，经营性质：有限责任（公司），经营范围：城市公共汽车。

[4]车身黏贴“立德发”标志，无车辆铭牌，车辆识别代码：HJ03WFB08M****068，电动机号：JBDJ60V1200W221****60H，交警部门通过车架号核定无号牌三轮车出厂日期为 2021 年，未见购车发票、车辆合格证等相应手续，未办理机动车注册登记，未购买保险。

[5]福泉市公安局交警大队询问杨*珍、马*付笔录显示。

17日出生，汉族，住址：贵州省福泉市陆坪镇松江村大桥组，驾驶证号码：522****5051，档案编号：52270***422，初次领证：2010年6月3日，有效期止：2026年6月3日，准驾车型：A1A2E，驾驶证核发机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队，驾驶证状态正常，在该事故中未受伤害；经检验，无涉酒驾情况[6]。

2024年1月1日甲方兴联公司与乙方杨*双签订了《驾驶员聘用合同》和《驾驶员安全责任书》，其中聘用合同有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日。

2.无号牌三轮车驾驶人基本信息：周*能，男，77岁，1947年2月28日出生，苗族，身份证号：522****5217，户籍地址：贵州省福泉市马场坪办事处乐岗五星社区第四小区6幢2单元403室，实际住址：贵州省福泉市陆坪镇洞铁村烟墩哨组13号，无机动车驾驶证，在该事故中死亡。

（三）道路情况

事故地点为福泉市S205省道洛龙至麻尾公路473公里80米岩关路段（原X914县道福香线13km+300m），该事故路段道路为南北走向，由北往南系下坡弯道路段（三轮车行驶方向），弯道半径约26米，坡度约10%，双向2车道，有道路中心黄色实线，道路有效路面宽度5.43米，路侧有路肩宽度0.5米，东侧临崖有波形梁钢护栏，西侧山体，沥青路面，平整无坑槽，有限速20公里每小时的标志、有山区公路谨慎驾驶的提示标志，道

[6]福泉市公安局交通警察大队2024年8月5日16:38检测杨时双呼气结果为0mg/100ml。

路有效视距100米。

经调查，X914福泉至香坪公路7公里800米至15公里700米路段列入2014年农村公路油路大修计划，路基宽度6.5米，公路等级为4级，2015年提等为S103省道贵阳至万山及S205省道洛龙至麻尾并线路段，2019年7月福泉市农村公路管理局立项对福泉市S205省道洛龙至麻尾段的路基、路面、交安、绿化工程等进行大修，2020年1月通过竣工验收。

（四）事故发生经过

2024年8月5日14:20许，周廷能驾驶无号牌三轮车由福泉市陆坪镇洞铁往地松方向行驶，15:00许，当车行驶至福泉X914福香线（福泉至香坪）13公里加300米（小地名：岩关）处时，因车辆下坡速度过快导致三轮车侧翻，侧翻后三轮车越过道路中央实线碰撞到紧急制动后停靠于道路右侧的贵J08781D号大型新能源汽车（城乡公交车）的左前方，造成无号牌三轮车上驾乘人员2人死亡、1人受伤的道路交通事故。

（五）事故现场勘查情况

肇事地点福泉X914福香线（福泉至香坪）13公里加300米（小地名：岩关）处。该路段呈南北走向，南为地松方向，北为香坪方向，属乡村道路，道路形状为急弯陡坡，地松方向往香坪方向为上坡，纵坡度为6%，弯道半径为32.52米，干燥无坑槽，沥青路面，道路中心施画有单黄色实线，机动车车道全宽543厘米，道路东侧有金属护栏，事故地点南方道路东侧有“山区公路

谨慎驾驶、限速20公里/小时、限重20吨”标志，道路路肩宽50厘米，事故地点北方道路西侧“限速15公里/小时”标志，行车有效视距为100米。

（六）涉事车辆鉴定情况

2024年8月6日，市交警大队委托黔南中正司法鉴定所对贵J08781D号大型新能源汽车、无号牌三轮车进行车辆痕迹鉴定。2024年8月13日至14日，得出检验结论。

经检验，贵J08781D号大型新能源汽车事故前制动系、转向系、行驶系安全技术状况合格[7]。无号牌三轮车系机动车，事故前转向系、行驶系安全技术状况合格，制动系安全技术状况不合格[8]。

（七）交通事故责任认定情况

根据《福泉市公安局交通警察大队道路交通事故责任认定书》[9]显示，认定驾驶人周*能承担此次道路交通事故的全部责任，杨*双、陶*碧、周*华不承担此次道路交通事故的责任。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

周*能（死亡），男，苗族，77岁，家庭住址：贵州省福泉市马场坪办事处乐岗五新社区第四小区6幢2单元403室，身份

[7]黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书（黔司鉴245227000700100556）鉴定意见：贵J08781D号大型普通客车事故前制动系、转向系、行驶系安全技术状况合格。

[8]黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书（黔司鉴245227000700100555）鉴定意见：无号牌三轮车事故前转向系、行驶系安全技术状况合格，制动系安全技术状况不合格。

[9]检验结论见《福泉市公安局交通警察大队道路交通事故责任认定书》（第522702120240000032号）。

证号码：522****5217，系三轮车驾驶员。

陶*碧（死亡），女，苗族，63岁，家庭住址：贵州省福泉市陆坪镇洞铁村石板井组18号，身份证号码：522****4425，系三轮车乘坐人员。

周*华（受伤），男，苗族，67岁，家庭住址：贵州省福泉市陆坪镇洞铁村石板井组18号，身份证号码：522****5374，系三轮车乘坐人员。

2.事故直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，调查组核定事故造成直接经济损失5万元。

（九）天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料，2024年8月5日天气晴，事故发生地当日无雷电、暴风雨、大雾、地震等不可抗拒因素，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2024年8月5日15:01，群众冉*拨打110报警电话和120急救电话，反映在福泉X914福香线（福泉至香坪）13公里加300米（小地名：岩关）处发生交通事故，事故造成多人受伤，市公安局接报后于8月5日15:13电话向市人民政府总值班室报告事故情况，接报后中共福泉市委、市人民政府高度重视，市人民政府副市长、公安局局长付*立即组织市应急局、市公安局、

市卫健局、市交通局、陆坪镇人民政府等单位部门赶赴现场处置，对受伤人员立即送往福泉市第一人民医院进行救治。

（二）政府应急处置情况

市人民政府副市长、市公安局局长付*组织市应急局、市公安局、市卫健局、市交通局、陆坪镇人民政府赶赴事发现场进行处置，市公安局、陆坪镇人民政府立即对现场进行管控，市卫健局组织医护人员对受伤人员进行救治，市公安局交通警察大队对事发现场交通通行情况进行疏导。市公安局、陆坪镇人民政府会同有关单位组织力量做好善后处置和家属安抚，妥善安排相关事宜。

（三）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，在事故救援工作中无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

事故调查组通过询问调查、书证、影像资料综合分析，认定事故的**直接原因**：周*能驾驶三轮车下坡行驶过程中速度过快，导致三轮车侧翻碰撞到右侧的贵 J08781D 号大型新能源汽车（城乡公交车）导致事故的发生。

间接原因：一是陆坪镇人民政府对违法车辆排查检查不到位；二是市公安局交通管理大队在日常交通执法中，未能查处该无牌车辆；存在的具体问题详见“事故有关单位调查情况和存在的问题”。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

（一）福泉市公安交通管理大队

1.基本情况

建立了道路交通安全管理机构[10]，明确了特勤交警中队负责陆坪镇辖区的道路安全管理工作[11]，2024年以来，福泉市公安交通管理局1月至8月组织召开安排部署道路交通管理、秩序整治的工作会议29次，其中特勤交警中队查处各类交通违法10876起，其中：酒醉驾191起，二轮违法载人900起，电动自行车违法载人293起，三轮违法载人939起，无牌无证2044起，未按规定佩戴头盔5361起，未佩戴安全带494起，其它违法654起。

2.存在问题

市公安局交通警察大队特勤交警中队对无号牌三轮车执法检查力度不足，三轮车驾驶员未取得驾驶证连续驾驶无牌照三轮车上路行驶，最终导致事故的发生。

（二）福泉市陆坪镇人民政府

1.基本情况

建立了公共安全管理机构[12]，明确镇公共安全办公室（应急管理办公室）负责陆坪镇辖区的道路安全管理工作，2024年以

---

[10]市交警大队提交的《关于印发〈福泉市公安局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》福府办发〔2015〕61号显示，福泉市公安局交通管理大队（福泉市公安局公路巡逻大队）负责全市道路交通安全。

[11]市交警大队提交的《关于福泉市公安局交通警察大队各勤务中队负责乡镇（街道）道路交通管理情况说明》显示。

[12]陆坪镇人民政府提交的《中共福泉市委办公室 福泉市人民政府办公室关于印发〈福泉市陆坪镇主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》福委办字〔2021〕106号显示，福泉市公安局交通管理大队（福泉市公安局公路巡逻大队）负责全市道路交通安全。

来，辖区内排查无牌无照车辆182辆、督促32辆车完善驾驶手续、24人取得驾驶证。共计开展跟场管理120场次，开展红白喜事打招呼共60余次，开展道路交通安全宣传劝导1200余次，开展道路交通违法联合整治38次，共排查出道路安全隐患25条，已整改完毕17条（其余隐患正在整改过程中）。开展安全集中宣传活动2次，制作20000余份交通安全宣传资料安排网格员入户发放，全面提升群众交通安全文明意识。

2.存在问题

对辖区内无号牌三轮车排查工作不细不实，未认真全覆盖的对辖区车辆开展排查工作，间接引发该起事故的发生。

（三）福泉市交通运输局

建立了道路交通安全管理机构[13]，明确了综合行政执法大队负责道路运输的安全监管工作，监管对象覆盖全市交通运输企业89家、农村公路524条。2024年以来共开展联合执法158次，查处超限超载车辆328辆、非法改装72辆，责令卸货10306.22吨；检查货运源头企业12家，抄告行业主管部门7次，约谈货运企业3次；开展路检路查116次，排查各类车辆513辆，立案调查涉嫌非法营运5起，调查终结5起，行政处罚77起，罚款18.59万元；查处出租汽车（含网约车）违法违规行为66起，罚款6.15万元，集中约谈出租汽车企业1次。

[13]《中共福泉市委机构编制委员会关于印发福泉市交通运输综合行政执法大队等机构编制方案的通知》福编通〔2019〕16号显示，福泉市交通运输综合行政执法大队负责全市交通运输执法工作。

（四）福泉市兴联公共交通运输有限责任公司

公司建立了安全管理机构，明确了安全管理人员，制定了安全生产责任制和安全生产管理制度，对照工作要求制定了2024年全员安全教育培训计划、2024年车辆维护计划、2024年安全生产资金投入计划等工作计划，公司与所有驾驶员均签订了《驾驶员聘用合同》和《驾驶员安全责任书》，驾驶员均持有合法有效驾驶证上岗，所有营运车辆资质齐全，公司对驾驶员全员开展了三级安全教育培训及考核工作，2024年1-8月，公司开展安全隐患排查23起，查找安全隐患34条，所有安全隐患已整改完毕。

五、责任追究建议

（一）免于追究法律责任人员

周*能，男，无号牌三轮车驾驶员，对该起事故发生负有全部责任，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》，涉嫌交通肇事罪，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

（二）建议给予行政处理公职人员

1.邹*，中共党员，福泉市公安局交通警察大队特勤中队指导员，负责陆坪镇辖区内的道路安全管理工作，在日常监管执法中未能查处事故车辆，对此次事故的发生在职责范围内负有一定责任，建议福泉市公安局党委对其进行约谈提醒。

2.田*明，福泉市陆坪镇人民政府副镇长，分管辖区内道路交通安全工作，未认真督促分管业务站所、村居全面排查辖区内无牌三轮车，对此次事故的发生在职责范围内负有领导责任，建

议由福泉市安委办对其进行约谈提醒。

3.杨*付，福泉市陆坪镇公共安全办负责人，主持公共安全办全面工作，未有效督促各村居网格员认真开展辖区内无牌三轮车的排查工作，对此次事故的发生在职责范围内负有责任，建议陆坪镇人民政府调整其工作岗位。

（三）建议给予处理的单位

福泉市陆坪镇人民政府，福泉市陆坪镇人民政府未按照《福泉市农村道路交通安全“敲门行动”工作方案》（福交安联〔2023〕8号）的要求，对本行政区域内的所有摩托车、私家车辆、农用车等车辆开展全覆盖排查，建议福泉市陆坪镇人民政府向福泉市人民政府作出深刻检讨。

六、事故整改和防范措施

为认真汲取教训，举一反三，采取措施，结合全省安全生产“打非治违”“交通安全治本攻坚三年行动”工作，加强道路交通安全管理，防止同类事故再次发生，事故调查组结合本次事故暴露出的问题，提出防范措施建议如下：

（一）举一反三，吸取教训，狠抓隐患排查整治工作。市公安交警大队、市交通局、各乡镇（街道）要深刻吸取福泉市陆坪镇“8·5”一般道路交通事故教训，结合省、州、市“敲门行动”工作要求，不断完善“一路三方”道路交通安全监管协同联动机制，各乡镇（街道）立即开展辖区内无牌无证车辆全覆盖排查工作，根据排查出来的问题及时制定整改计划，明确具体责任部门、

责任人、整改措施、整改时限等内容进行整改，深化与交警、交通运输等部门的联动机制，加大查处力度，严厉打击，“零容忍”，抓典型案例进行曝光，形成震慑。彻底消除事故隐患。

（二）科学调整勤务，细化路面巡查管控。市交通局、市交警大队、路政部门要切实根据辖区的交通事故特点，科学安排勤务，坚持联合巡查、错时巡查制度，对辖区事故高发路段、违法行为突出片区、特别是夜间以及凌晨时段进行重点管控巡逻，做好巡逻工作台账。要加大对易拥堵路段、交通违法多发路段、交通事故多发路段以及周边村寨密集路段的巡逻频次和密度，恶劣天气、节假日等特殊节点要结合道路交通专项整治工作措施制定针对性工作方案，部署人员定点值守，切实提高路面管事率。

（三）强化事故预防源头管控工作。市道交办要结合《黔南州全面深化道路交通安全专项整治工作实施方案》《贵州省农村道路交通安全责任制规定》（黔府办函〔2020〕36号）工作职责，牵头组织交通运输、公安交警、公路管理部门、乡镇（街道）和经营单位结合实际，科学制定措施，认真部署落实，扎实推进专项整治工作取得实效。将农村道路交通安全管理纳入“一中心一张网十联户”基层社会治理体系，织牢基层网底，及时消除隐患。要严格落实辖区乡镇、村支两委对所属村寨的包保职责，签订禁止村民酒后驾驶、疲劳驾驶、违法载人等包保责任书，定期宣传打招呼、红白喜事打招呼等工作，对重要节假日、节气、红白喜事、外出务工返乡人员及车辆情况进行摸排统计，切实提醒

做好人员的监督管理工作。

福泉市陆坪镇“8·5”一般道路交通事故调查组